

点之后,题目本身不难,考查案外人对执行标的的异议这一制度中的基础问题:法院裁定中止或者驳回后应当分情形讨论,认为原生效裁判错误的,申请再审;与原生效裁判无关的,另行起诉。本案中原审生效判决确定的是乙公司向甲公司支付30万元货款,并未涉及乙公司对丙公司的该笔债权,故属于与原生效裁判无关的情形,应当提起执行异议之诉,而不能申请再审。

**281.** 汤某设宴为母祝寿,向成某借了一尊清代玉瓶装饰房间。毛某来祝寿时,看上了玉瓶,提出购买。汤某以30万元将玉瓶卖给了毛某,并要其先付钱,寿典后15日内交付玉瓶。毛某依约履行,汤某以种种理由拒绝交付。毛某诉至甲县法院,要求汤某交付玉瓶,得到判决支持。汤某未上诉,判决生效。在该判决执行时,成某知晓了上述情况。对此,成某依法可采取哪些救济措施?(2017-3-77,多)

- A. 以案外人身份向甲县法院直接申请再审
- B. 向甲县法院提出执行异议
- C. 向甲县法院提出第三人撤销之诉
- D. 向甲县法院申诉,要求甲县法院依职权对案件启动再审

**[分析与思路]** 首先分析当事人之间的法律关系,本案毛某是原告,汤某是被告,法律关系为买卖合同关系,而成某与该买卖合同关系无关,而是依据独立的所有权关系主张玉瓶的权利,故其可以有独三身份参加诉讼。本应作为有独三的成分没有参加诉讼,现在判决生效且已经进入执行,成某认为该判决侵犯其合法权益,故成某可以在知道或者应当知道权益受损之日起六个月内提起第三人撤销之诉;同时,第三人撤销之诉应当由作出生效裁判的法院管辖,本案生效裁判由甲县法院作出,故本案成某可以向甲县法院提出第三人撤销之诉,C选项正确。其次,本案已经进入执行,在执行中,成某对执行标的(该玉瓶)主张权利,故可以向执行法院提出案外人对执行标的的异议,执行应当由一审法院或者与之同级的被执行财产所在地法院管辖,故本案应当由甲县法院执行,故成某应当向甲县法院提出案外人对执行标的的异议,故B选项正确,当然,如果法院对该异议作出裁定后,据以执行的生效判决是交付玉瓶,执行的是玉瓶,案外人成某异

议的也是玉瓶,属于原生效判决错误,应当申请再审,而不能提起执行异议之诉。本题A选项错在“直接”二字的表述上,因为一般情形下案外人不能直接申请再审,案外人认为原判决错误而申请再审应当以提出案外人对执行标的的异议为前提,故成某应当先提出案外人对执行标的的异议,法院裁定驳回后方能申请再审,而不能直接申请再审。当然,D选项中要求法院依职权启动再审的表述正确,因为只要生效裁判有错误,法院都可以依职权启动再审,所以,成某可以提出申诉以作为法院依职权启动再审的材料来源。

综上所述,本题答案为BCD。

**[命题思路与常见错误分析]** 本题考查第三人撤销之诉、案外人对执行标的的异议以及再审的关系。首先,判决侵犯案外人成某的权利,可以提出第三人撤销之诉;其次,执行侵犯成某权利,可以提出案外人对执行标的的异议,所以B、C选项正确,这两个选项是本题的关键。当然,关于A选项的关键考点在于案外人一般不能直接申请再审,案外人只能在提出案外人对执行标的的异议被驳回后,如果属于原生效裁判确有错误的情形下可以申请再审,即案外人申请再审以提出案外人对执行标的的异议为前置程序。D选项的核心在于“依职权启动再审”,对于生效裁判确有错误的,法院都可以依职权启动再审,至于法院如何发现生效裁判错误而依职权启动再审呢?线索或者材料的来源就很多了:法院内部的各项执法检查,当事人、案外人向法院提供线索、材料,新闻媒体报道,人大代表提出质询,信访部门转交等等。所以本案案外人成某虽然不能直接申请再审,但法院可以依职权启动再审,成某也可以通过申诉等途径向法院提供原判决有错误的材料。

**282.** 洪某拖欠吕某工程款200万元,二人协商由洪某用其所有的一处厂房折抵该200万元工程款。后郑某起诉洪某归还借款100万元,法院判决支持了郑某的诉讼请求,判决生效后,郑某申请对洪某强制执行,法院查封了该处厂房。吕某对厂房主张权利,提出异议,法院对该异议审查期间,洪某与吕某达成协议,吕某向法院申请撤回异议。后洪某拒不履行协议,吕某再次提出异议,法院以吕某重复异议为由,裁定不予受理其



异议。吕某对该裁定不服,可以何种方式救济?  
(2022 金题-2-4-34, 单)

- A. 向执行法院提起执行异议之诉
- B. 向上一级法院提起执行异议之诉
- C. 向作出裁定的法院申请复议
- D. 向上一级法院申请复议

**[分析与思路]** 本题考点较偏,考查《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》中关于对执行异议的立案审查与救济。

首先关于重复异议的问题,根据该司法解释第15条规定,当事人、利害关系人对同一执行行为有多个异议事由,但未在异议审查过程中一并提出,撤回异议或者被裁定驳回异议后,再次就该执行行为提出异议的,人民法院不予受理。案外人撤回异议或者被裁定驳回异议后,再次就同一执行标的提出异议的,人民法院不予受理。

该条共两款,第一款规定的是对执行行为的异议,对同一执行行为只能提出一次异议,撤回异议或者异议被驳回后,再次提出异议的,法院不予受理;第二款规定的是案外人对执行标的的异议,案外人对同一标的只能提出一次异议,撤回异议或者异议被驳回后再次提出异议的,法院不予受理。

本案中吕某作为案外人对厂房主张权利,提出案外人对执行标的的异议,在法院审查异议过程中撤回异议后,再次对同一标的提出异议的,法院应当不予受理。故法院以吕某重复异议为由,裁定不予受理的做法是正确的。

其次,关于执行异议的立案审查与救济问题。根据该司法解释第2条规定,对于当事人或者利害关系人提出的执行行为异议,或者案外人提出的案外人对执行标的的异议,法院应当进行立案审查:符合条件的,三日内立案;不符合条件的,裁定不予受理;立案后发现不符合受理条件的,裁定驳回申请。同时,为了防止执行法院以立案审查的方式变相提高执行异议的门槛,限制、剥夺当事人、利害关系人提出异议的权利,司法解释规定异议人对不予受理或者驳回申请裁定不服的,可以向上一级法院申请复议。上一级法院审查后认为符合受理条件的,应当裁定撤销原裁定,指令执行法院立案或者对执行异议进行审查。

本案中,法院以吕某重复异议为由,对吕某的异议裁定不予受理,吕某对该不予受理裁定不服的,可以向上一级法院申请复议。

综上所述,本题答案为D。

**[命题思路与常见错误分析]** 有同学指出吕某提出的是案外人对执行标的的异议,法院裁定驳回其异议后,如果认为原生效裁判错误的,应当申请再审;如果与原生效裁判无关的,应当提起执行异议之诉。本案属于与原生效裁判无关,故应当提起执行异议之诉,而误选A选项。

值得注意的是案外人吕某提出案外人对执行标的的异议,如果法院已经立案并对吕某的异议进行实质审查后认为吕某的异议成立作出了中止执行的裁定或者认为吕某的异议不成立作出了驳回异议的裁定后,才需要通过诉讼程序解决执行标的(厂房)的权属争议;如果是原生效裁判错误的,应当申请再审;如果是与原生效裁判无关的,应当提起执行异议之诉。但本案中,法院认为吕某根本就不符合提出异议的条件,而裁定不予受理吕某的异议,此时,吕某对不予受理的裁定不服,显然是希望法院对其提出的异议是否符合条件、应否受理进行再次审查,而并不是需要通过诉讼程序解决执行标的的权属争议,故在执行程序中通过上级复议的方式即可救济。

#### 背下来:

1. 对同一执行行为只能提出一次异议,案外人对同一标的只能提出一次异议,撤回异议或者异议被驳回后再次提出异议的,法院不予受理。
2. 不论是对执行行为的异议,还是案外人对执行标的的异议,异议人对不予受理或者驳回申请的裁定不服的,均通过申请上级复议的方式救济。

**283.** 钱某在甲、乙、丙三人合伙开设的饭店就餐时被砸伤,遂以营业执照上登记的字号“好安逸”饭店为被告提起诉讼,要求赔偿医疗费等费用25万元。法院经审理,判决被告赔偿钱某19万元。执行过程中,“好安逸”饭店支付了8万元后便再无财产可赔。对此,法院应采取下列哪一处理措施?(2017-3-49, 单)

- A. 裁定终结执行



- B. 裁定终结本次执行
- C. 裁定中止执行, 告知当事人另行起诉合伙人承担责任
- D. 裁定追加甲、乙、丙为被执行人, 执行其财产

**[分析与思路]** 本题考查执行中变更、追加当事人的情形。本案被执行人“好安逸”饭店是合伙企业, 合伙企业的全体合伙人对企业的所有对

外债务承担责任, 故该饭店无法清偿债务时应当由其合伙人对合伙企业的对外债务承担责任, 故应当裁定变更或者追加合伙人甲、乙、丙三人为被执行人, 执行其财产。

追加一个问题: 如果本案中甲、乙、丙对追加其为被执行人的裁定不服, 可以何种方式救济? 答案是向上级法院申请复议。

综上所述, 本题答案为 D。

### 总结与归纳:

#### 执行中变更、追加当事人

| 情形              | 权利人可申请追加、变更谁为被执行人                                             | 救济               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| 自然人死亡、宣告死亡      | 可申请追加、变更遗产管理人、继承人、受赠人或其他因该自然人死亡或被宣告死亡取得遗产的主体为被执行人, 在遗产范围内承担责任 | 上级<br>复<br>议     |
| 自然人被宣告失踪        | 追加、变更该自然人的财产代管人为被执行人                                          |                  |
| 法人或者非法人组织合并     | 合并后存续或者新设的法人、非法人组织                                            |                  |
| 法人或者非法人组织分立     | 分立后新设的法人、非法人组织                                                |                  |
| 个人独资企业不能清偿债务    | 追加、变更出资人为被执行人。<br>但个体工商户的字号为被执行人的可以直接执行该字号经营者的财产              |                  |
| 合伙企业不能清偿债务      | 变更、追加普通合伙人为被执行人<br>变更、追加未足额出资的有限合伙人为被执行人                      | 另<br>行<br>起<br>诉 |
| 营利法人不能清偿债务      | 追加、变更未足额出资或者抽逃出资的股东、出资人在未缴纳出资或者抽逃出资的范围内承担责任                   |                  |
| 只有一个股东的公司不能清偿债务 | 股东不能证明公司财产独立于自己的财产, 可变更、追加该股东为被执行人                            |                  |
| 公司注销            | 公司未经清算即注销的, 可变更、追加有限责任公司的股东、股份有限公司的董事和控股股东为被执行人               |                  |

在执行中追加、变更当事人这一考点下涉及两个问题: 一是被执行人不能清偿债务的, 可以追加、变更谁为被执行人; 二是对法院追加与否的裁定不服的, 应当以何种方式救济?

第一个问题, 追加、变更谁为被执行人。这个问题是一个简单的实体问题, 根据实体法的规定, 当被执行人不能清偿债务时, 谁在实体上要对被执行人的债务承担责任就追加、变更谁为被执行人。

第二个问题, 救济。司法解释中规定了两种救济方式——上级复议和另行起诉。我们从原理上分析: 上级复议, 仍在执行程序中, 是一种程序上的救济, 不涉及实体权利义务纠纷的解决; 而另行起诉在本质上并不是对原裁定的一种救济, 而是在执行程序之外另行提起一个诉讼, 其目的是什么? ——解决实体纠纷。故总结一个记忆规律 (或者解题方法)。

1. 如果被追加、变更的人只要具备某种身份就应当对被执行人的债务承担责任的, 此时是否追加其为被执行人只需要判断其是否满足这种身份即可, 不存在实体纠纷的解决, 故对裁定不服的, 向上一级法院申请复议。

2. 如果被追加、变更的人不仅要具备某种身份, 还要在满足一定实体条件时才需要对被执行人的债务承担责任的, 此时是否追加其为被执行人不仅要考虑其是否满足这种身份, 还需要判断其是否满足相应的实体条件, 需要解决实体纠纷, 故对裁定不服的, 应当另行起诉。



284. 何某依法院生效判决向法院申请执行甲的财产, 在执行过程中, 甲突发疾病猝死。法院询问甲的继承人是否继承遗产, 甲的继承人乙表示继承, 其他继承人均表示放弃继承。关于该案执行程序, 下列哪一选项是正确的? (2016-3-49, 单)

- A. 应裁定延期执行
- B. 应直接执行被执行人甲的遗产
- C. 应裁定变更乙为被执行人
- D. 应裁定变更甲的全部继承人为被执行人

**【分析与思路】** 本题考查执行中变更、追加被执行人的规定。根据《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第10条, 作为被执行人的自然人死亡或被宣告死亡, 申请执行人申请变更、追加该自然人的遗产管理人、继承人、受遗赠人或其他因该自然人死亡或被宣告死亡取得遗产的主体为被执行人, 在遗产范围内承担责任的, 人民法院应予支持。结合本案, 执行中, 被执行人甲死亡, 继承人乙表示继承, 故应当裁定变更乙为被执行人, 在遗产范围内由乙偿还债务, 而其他继承人放弃继承权, 不再继承遗产, 故无需偿还债务, 当然也无需将其列为被执行人。

延伸一个问题, 法院裁定变更乙为被执行人, 乙对该裁定不服的应当如何救济?

分析: 应当向上一级法院申请复议一次。被执行人死亡的, 继承人一定要在继承的遗产范围内承担责任, 不存在实体纠纷。

综上所述, 本题答案为 C。

285. 周某设立了皓星一人有限公司, 周某和吴某因为债务纠纷起诉到法院, 法院判处周某还给吴某 300 万元, 吴某向法院申请强制执行周某的财产, 不足以偿还, 但发现皓星公司账户有 200 万元, 且发现周某的财产与皓星公司的财产混同, 遂向法院申请追加皓星公司为被执行人, 下列说法正确的是? (2020 金题-2-4-25, 多)

- A. 法院可以追加皓星公司为被执行人
- B. 法院不可以追加皓星公司为被执行人
- C. 如果对法院裁定不服, 可以另行起诉
- D. 如果对法院裁定不服, 可以向上一级法院申请复议

**【分析与思路】** 本题考查司法实践中的一个争议问题。根据《公司法》第 23 条第 3 款规定,

“只有一个股东的公司, 股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的, 应当对公司债务承担连带责任。”即法律明确在一人有限责任公司与股东财产混同的情况下, 股东应当对公司的债务承担连带责任, 即一人有限责任公司中的法人人格否认制度。但在一人有限责任公司与股东财产混同的情况下, 公司应否对股东的债务承担连带责任呢? (即“法人人格反向否认”) 对这一问题, 法律未作明文规定, 理论界和实务界存在较大争议。最高人民法院在一则判例中对此持肯定观点, 指出“公司法第 63 条 (现为《公司法》第 23 条——笔者注) 的规定虽系股东为公司债务承担连带责任, 但目前司法实践中, 在股东与公司人格混同的情形下, 公司亦可为股东债务承担连带责任。”<sup>①</sup>

首先, 皓星公司是周某设立的一人有限责任公司, 吴某申请对周某强制执行, 周某的财产不足以清偿债务, 同时周某的财产与皓星公司财产混同, 故皓星公司应当对周某的债务承担连带责任, 故债权人吴某可以申请追加皓星公司为被执行人, A 选项正确, B 选项错误。

其次, 对追加、变更当事人的裁定不服的, 应该如何救济? 我们总结过, 一般情形下应当是向上级复议, 但如果被追加、变更的当事人只有在满足一定实体条件下才对被执行人的债务承担责任, 那当事人是否满足这一实体条件, 是存在实体纠纷的, 故应当通过另行起诉的方式解决纠纷。具体到本案而言, 只有在满足“股东不能证明自身财产独立于公司财产”这一实体条件时, 公司和股东才需要承担连带责任, 那周某能否证明自身财产独立于公司财产呢, 这是存在实体纠纷的, 应当通过另行起诉的方式救济, 故 C 选项正确, D 选项错误。

综上所述, 本题答案为 AC。

286. 龙前铭申请执行郝辉损害赔偿一案, 法院查扣了郝辉名下的一辆汽车。查扣后, 郝辉的两个哥哥向法院主张该车系三兄弟共有。法院经审查, 确认该汽车为三兄弟共有。关于该共同财产的执行, 下列哪些表述是正确的? (2017-3-84, 多)

<sup>①</sup> 详见最高人民法院 (2020) 最高法民申 2158 号“华夏银行股份有限公司武汉洪山支行、北京长富投资基金股权转让纠纷再审审查与审判监督案”裁定书。



A. 因涉及案外第三人的财产, 法院应裁定中止对该财产的执行

B. 法院可查扣该共有财产

C. 共有人可对该共有财产协议分割, 经债权人同意有效

D. 龙前铭可对该共有财产提起析产诉讼

**[分析与思路]** 根据《查封、扣押、冻结规定》<sup>①</sup>第12条规定: “对被执行人与其他人共有的财产, 人民法院可以查封、扣押、冻结, 并及时通知共有人。共有人协议分割共有财产, 并经债权人认可的, 人民法院可以认定有效。查封、扣押、冻结的效力及于协议分割后被执行人享有份额内的财产; 对其他共有人享有份额内的财产的查封、扣押、冻结, 人民法院应当裁定予以解除。共有人提起析产诉讼或者申请执行人代位提起析产诉讼的, 人民法院应当准许。诉讼期间中止对该财产的执行。”

我们从原理上理解这一司法解释的规定。首先, 在执行中对被执行人与他人共有的财产可以采取查封、扣押、冻结措施; 其次, 涉及对共有财产的析产分割问题, 这属于实体纠纷, 执行不解决纠纷, 可以通过协议或者诉讼方式解决: 一是协议, 共有人可以协议分割, 但此时涉及债权人利益, 故该协议应当经债权人同意后法院认定有效, 经协议分割后, 查封、扣押、冻结对分割后被执行人份额内的财产有效, 对其他共有人份额内的财产应当解除查封、扣押、冻结; 二是诉讼, 可以由共有人提起析产诉讼, 也可以由申请执行人代位提起析产诉讼, 在诉讼中, 财产权利归属尚未确定, 故应当中止执行。

结合本案, 龙前铭申请执行郝辉一案, 法院查封了郝辉名下汽车, 该汽车为郝辉与两个哥哥共有。此时法院可以查扣该共有财产, 故 B 选项正确; 对该共有财产的分割问题, 可以由共有人协议分割, 经债权人龙前铭同意有效, 故 C 选项正确; 也可以由共有人提起析产诉讼或者由申请人龙前铭代位提起析产诉讼, 故 D 选项正确。根据司法解释, 只有在析产诉讼中才应当裁定中止对该标的物的执行, A 选项并未提起析产诉讼, 故应当中止执行的表述是错误的。

综上所述, 本题答案为 BCD。

### 背下来: 执行共有物

1. 对被执行人与他人共有的财产可以查封、扣押、冻结。

2. 析产分割属于实体纠纷, 可以协议或者诉讼方式分割:

(1) 协议分割的, 经申请执行人同意后有效。

(2) 共有人可以提起析产诉讼, 申请执行人也可以代位提起析产诉讼, 诉讼期间中止执行。

**287.** 债权人 A 公司申请执行甲 100 万元, 在执行过程中, 法院扣押了甲的一辆汽车, 后乙、丙、丁向法院主张这辆汽车是甲、乙、丙、丁共有。甲、乙、丙、丁四人一直未对汽车的析产分割问题达成协议, 也未向法院提起析产诉讼。关于本案表述正确的是? (2019 金题-2-4-31, 多)

A. 法院可以扣押该汽车

B. 法院应当解除对汽车的扣押

C. 法院可以裁定对汽车进行拍卖

D. A 公司可以向法院提起析产诉讼

**[分析与思路]** 本题考查对共有物的执行。首先, 对被执行人与他人共有的财产, 法院可以查封、扣押、冻结。故本案中法院可以扣押该汽车, A 选项正确, B 选项错误。其次, 对汽车扣押后不能直接予以拍卖、变卖, 应当等待析产分割后再行处理, C 选项错误。对共有财产应当进行析产分割属于实体争议, 执行不解决争议, 故可以通过协议或者诉讼方式解决析产分割争议: 一是协议分割, 共有人协议分割共有财产, 并经债权人认可的, 法院可以认定有效。二是诉讼分割, 共有人可以提起析产诉讼, 申请执行人也可以代位提起析产诉讼, 诉讼期间中止对该财产的执行。故本案中申请执行人 A 公司可以代位提起析产诉讼, D 选项正确。

综上所述, 本题答案为 AD。

**288.** 法院终审判决谢某向吴某清偿 100 万元债权, 吴某向甲县人民法院申请执行, 经查谢某名下无

<sup>①</sup> 《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》(2020 年修正), 自 2021 年 1 月 1 日起施行, 以下简称为《查封、扣押、冻结规定》。



任何财产，其妻刘某（居住乙县）在丙县有套价值 100 万元的住房，在丁县某银行存款 20 万元，吴某拟提起代位析产之诉，关于管辖法院正确的有？（2024 金题-2-4-34，单）

- A. 丁县法院      B. 丙县法院  
C. 甲县法院      D. 乙县法院

**【分析与思路】** 本题考查析产诉讼的管辖问题。关于析产诉讼的管辖问题，司法解释未作明确规定，在实践中存在较大争议。有观点认为：“鉴于提起代位析产诉讼的前提条件以及后续处置都与执行行为息息相关，从审执兼顾角度，应由执行法院统一管辖。”但最高人民法院否认了上述观点，其在 2023 年的一份裁定中明确：析产纠纷中法院审理的法律关系是被执行人对涉案财产是否具有共同所有权，属于物权纠纷中的共有纠纷，应当按照物权纠纷确定管辖。<sup>①</sup>同时于 2024 年初在人民法院案例库中收录的一份参考案例<sup>②</sup>对该规则予以了重申并细化，明确了析产诉讼的管辖权判断规则：（1）如果仅仅涉及动产的，适用一般地域管辖，由被告住所地法院管辖；（2）如果涉及不动产的，由不动产所在地法院专属管辖。

据此分析本案，吴某向甲县法院申请执行谢某 100 万元，谢某与妻子刘某共有一套房屋和 20 万元存款，法院可以对该共有财产予以查封、扣押、冻结；关于析产分割，属于实体争议，共有人谢某和刘某可以协议分割，该协议经申请人吴某同意后有效；协议不成的，共有人谢某和刘某可以通过诉讼方式（析产诉讼）分割，申请人吴某也可以代位提起析产诉讼，诉讼期间，中止对该共有财产的执行。故本案申请人吴某可以代位提起析产诉讼，析产诉讼属于物权纠纷中的共有纠纷，应当按照物权纠纷确定管辖，同时，本案需要分割的共有财产既有动产又有不动产，故应当适用不动产纠纷专属管辖的规则，由不动产所在地丙县法院专属管辖。

综上所述，本题答案为 B。

#### 背下来：

析产诉讼属于物权纠纷，不能由执行法院管辖。如果仅涉及动产的，适用一般地域管辖；如果涉及不动产的，由不动产所在地法院专属管辖。

**289.** 岭南公司起诉仓北公司要求交付其办公楼装饰工程的管线资料，法院终审判决岭南公司胜诉，被告仓北公司应当在判决生效后 10 日内将该管线资料交付岭南公司。判决履行期限届满后，仓北公司拒不履行，岭南公司申请法院强制执行。法院在执行中发现该管线资料因为仓北公司保管不善确已丢失，无法交付。关于本案表述正确的是？（2018 金题-2-4-8，多）

- A. 岭南公司可以与仓北公司就重新制作管线资料所需费用协议进行赔偿  
B. 法院应执行仓北公司其他等值财产，作为重新制作管线资料的费用  
C. 法院应当责令仓北公司重新制作装修工程管线资料  
D. 岭南公司可以就重新制作管线资料所需费用起诉仓北公司

**【分析与思路】** 本题考查执行特定物的问题。“执行标的物为特定物的，应当执行原物。原物确已毁损或者灭失的，经双方当事人同意，可以折价赔偿。双方当事人就折价赔偿问题不能协商一致的，人民法院应当终结执行程序。申请人可以另行起诉。”具体分析该司法解释有如下要点：（1）执行应当严格以生效法律文书为依据，故生效法律文书确定执行标的物的，应当执行原物。（2）如果原物毁损或者灭失，则涉及折价赔偿问题，此时到底折价多少，属于实体权利义务纠纷，执行程序不解决实体争议，故执行法院不能直接折价，折价赔偿纠纷解决途径有二：一是协议，二是诉讼。首先，当事人可以就折价赔偿问题达成协议；其次，如果无法达成协议的，一方面原物已经毁损、灭失，无法继续执行，故应当裁定执行终结；另一方面申请人可以就折价赔偿问题提起诉讼。

结合本案，生效判决确定的执行标的为该管线资料这一特定物，故法院应当执行原物，原物已经丢失，此时涉及折价赔偿问题，故岭南公司和仓北公司可以就折价赔偿问题达成协议，亦可

<sup>①</sup> 最高人民法院“杨传朝与被告赵杰兴、雷金彩债权人代位析产纠纷案”，案号为（2023）最高法民辖 112 号。

<sup>②</sup> 参见“唐某忠诉李某涛、王某波债权人代位析产纠纷案”，（2023）粤民辖 285 号（人民法院案例库 2024-01-2-077-001 号）。



以由岭南公司就折价赔偿问题起诉仓北公司，故本题 A、D 选项为正确。我们可以从两个方面判断 B、C 选项的错误：一方面，执行标的为特定物的应当执行原物，故不能执行其他财产，也不能责令重新制作，B、C 选项错误；另一方面，执行不解决纠纷，而折价赔偿（即本案中所谓重新制作的费用）属于实体纠纷，故法院在执行程序中不能直接执行等价财产，亦不能责令仓北公司重新制作，因为到底应该折价多少，能否、应否重作等问题属于实体争议，可以通过协议或者诉讼方式解决，故 B、C 选项错误。

综上所述，本题答案为 AD。

#### 背下来：

执行标的为特定物的应当执行原物，原物毁损、灭失的可以通过协议或者诉讼方式折价赔偿：

1. 协议折价赔偿。
2. 协议不成的，可以就折价赔偿问题起诉，法院裁定执行终结。

290. 赵成是甲公司的法定代表人，甲公司股东会决议变更法定代表人，但赵成拒绝归还公司公章。甲公司将赵成诉至法院，法院终审判决要求赵成向甲公司归还公章。赵成拒不履行法院生效判决，甲公司申请法院强制执行，在执行中赵成称公章已经遗失。本案执行程序应当如何处理？

（2024 金题-2-4-35，单）

- A. 裁定终结执行
- B. 通知有关机关协助，重新制章
- C. 裁定终结本次执行
- D. 组织双方调解，确定赵成赔偿责任

【分析与思路】 本题考查执行特定物这一经典考点。本案执行标的为甲公司的公章，系特定物，执行标的为特定物的应当执行原物，如果原物毁损、灭失的，需要折价赔偿，折价赔偿问题属于实体纠纷，执行程序不能解决纠纷，故当事人可以就折价赔偿问题达成协议，协议不成的，法院应当裁定执行终结，当事人可以就折价赔偿问题另行起诉。故本案中法院应当裁定终结执行，A 选项正确，C 选项错误。执行标的为特定物的必须执行原物，不能执行其他物品，故 B 选项错误。执行不能解决纠纷，故法院在执行中不能组织当

事人调解，D 选项错误。

综上所述，本题答案为 A。

291. 邓某有一幅名画，张某欲出价 100 万元购买，邓某与张某素有恩怨，拒绝出售。张某找到吴某，让吴某向邓某购买。吴某和邓某签订买卖合同，约定吴某出价 100 万元，邓某将画卖给吴某。后邓某得知真相，拒绝履行合同。吴某向法院起诉邓某，法院判决邓某向吴某交付这幅画。邓某拒不履行，吴某申请法院强制执行，邓某遂将这幅画撕毁，表示愿意退还吴某 100 万元，吴某表示根据合同约定，邓某应当退还 100 万元并赔偿违约金 50 万元，双方无法达成协议。本案应当如何处理？（2020 金题-2-4-26，单）

- A. 法院应当裁定执行中止
- B. 法院应当裁定执行终结
- C. 法院应当裁定邓某向吴某赔偿 100 万元
- D. 法院应当裁定邓某向吴某赔偿 150 万元

【分析与思路】 本题考查执行特定物。法院生效判决邓某将这幅名画交付给吴某，吴某申请执行，执行中邓某将这幅名画撕毁，涉及对特定物的执行。执行标的为特定物的，应当执行原物。原物毁损或者灭失的，当事人可以协议折价赔偿，当事人无法就折价赔偿问题达成协议的，法院裁定执行终结，当事人可以就折价赔偿问题另行起诉。

具体分析本案，执行标的为这幅名画，而邓某将字画撕毁，故涉及折价赔偿问题，邓某和吴某可以达成协议，协议不成的，应当裁定执行终结，同时申请人吴某可以就折价赔偿问题起诉。题目表述“双方无法达成协议”，故法院应当裁定执行终结，吴某可以就折价赔偿问题起诉邓某。所以 A 选项错误，B 选项正确；C、D 选项的错误可以从两个角度分析，第一，执行标的为特定物的，必须执行原物，不能执行别的财产，故法院裁定邓某向吴某赔偿 100 万元也好，150 万元也罢，都是错的；第二，执行不解决纠纷，而到底应当折价赔偿 100 万元还是 150 万元属于实体纠纷，执行程序中不能解决，只能通过协议或者诉讼等方式解决，所以 C、D 选项是错误的。

综上所述，本题答案为 B。

【命题思路与常见错误分析】 首先本题 C、D 选项是执行特定物这一考点下常见的两个干扰选



项,请同学们牢记两句话:第一句,执行标的为特定物的必须执行原物,不能执行其他财产;第二句,执行不解决实体纠纷,出现实体纠纷只能通过协议或者诉讼方式解决。其次本题A选项为干扰选项,具有较强迷惑性,误选A选项的同学,请回答一个问题,执行中止是为了等,请问等什么呢?执行标的为特定物的应当执行原物,原物已经灭失,不论折价赔偿诉讼结果如何,本案都无法再继续执行,故应当执行终结。待折价赔偿诉讼判决生效后,执行折价赔偿诉讼的判决即可。

292. 甲乙签订一份古董花瓶的买卖合同,约定甲将自己所有的一个古董花瓶卖给乙,乙支付价款50万元。乙支付价款后,甲拒不履行合同。乙起诉甲要求甲交付花瓶。法院判决支持了乙的诉讼请求。甲拒不履行生效判决,乙申请法院强制执行,在执行中,法院发现花瓶已经打碎。后甲、乙达成和解协议,约定甲向乙赔偿60万元。后甲拒不履行和解协议。关于本案表述正确的是?(2021金题-2-4-33,单)

- A. 乙可以就和解协议起诉甲,要求甲赔偿60万元
- B. 乙可以申请恢复对原生效判决的执行
- C. 法院可以执行甲50万元的财产
- D. 法院可以执行甲60万元的财产

**【分析与思路】** 本题将执行特定物和执行和解结合予以考查。首先,关于执行特定物,执行标的为特定物的,应当执行原物;原物毁损或者灭失的,经双方当事人同意,可以折价赔偿;双方当事人对折价赔偿不能协商一致的,法院应当终结执行程序,申请执行人可以另行起诉。其次,当事人就折价赔偿问题达成和解协议,构成执行和解。当事人拒不履行和解协议的,权利人可以申请恢复对原生效判决的执行,也可以选择就执行和解协议提起诉讼。结合本案分析,甲拒不履

行执行和解协议,权利人乙可以申请恢复对原判决的执行,也可以选择就执行和解协议提起诉讼。但值得注意的是,原生效判决确定的执行标的是花瓶这一特定物,应当执行原物,但是花瓶已经毁损,无法执行,故此时无法恢复执行,只能选择就执行和解协议提起诉讼,故本题A选项正确,B选项错误。当然,排除C、D选项有两个思路:思路一,执行应当以生效法律文书为根据,本案中并没有生效法律文书确定甲应当向乙支付50万元或者60万元,所以C、D选项错误。思路二:C选项中确定的执行甲50万元,显然是花瓶的价格,执行标的为特定物的,应当执行原物,不能执行其他财产,故执行甲50万元的表述是错误的;D选项中确定的执行甲60万元,显然是和解协议的约定,和解协议不能成为执行根据,所以D选项错误。

综上所述,本题答案为A。

**【命题思路与常见错误分析】** 本题的设置非常经典,将执行特定物和执行和解两个考点结合命题。执行标的为特定物的应当执行原物;原物毁损或者灭失的,当事人可以就折价赔偿达成协议;无法达成协议的,应当裁定执行终结,当事人就折价赔偿问题另行提起诉讼。当事人就折价赔偿问题达成的和解协议构成执行和解,题目顺势设置了执行和解的考点——义务人拒不履行和解协议的,权利人可以选择申请恢复对原生效判决的执行,也可以选择就执行和解协议提起诉讼。故乙就和解协议起诉甲自无问题,但是由于执行标的为特定物的应当执行原物,现在原物已经毁损灭失,无法恢复执行,故乙只能选择就执行和解协议起诉甲,要求甲赔偿60万元;当然,根据应当执行原物这一要求,法院不能执行甲的其他财产,故C、D选项均为错误。

1. 执行标的为特定物的,应当执行原物。

2. 原物毁损、灭失后的折价赔偿问题

达成协议(执行和解)

执行终结,另行起诉

履行完毕——执行终结

拒不履行

申请恢复对原生效法律文书的执行

就和解协议起诉



293. 韦某有一花瓶价值 5 万元，孙某借去观赏，称次日返还。但孙某拖延数日未还，韦某诉至法院请求孙某返还花瓶并胜诉。因孙某并未履行，韦某申请执行。执行中，法院发现该花瓶已被损毁，双方达成和解协议，约定由孙某将其所有的另外一个花瓶给韦某。后孙某觉得吃亏，拒绝履行和解协议。关于本案，下列说法正确的有？（2022 金题-2-4-31，单）

- A. 韦某可申请恢复执行原生效法律文书
- B. 法院可执行孙某 5 万元的其他财产
- C. 韦某可以就和解协议提起诉讼
- D. 韦某可以申请对和解协议强制执行

【分析与思路】本题和 2021 年金题一样，将执行特定物与执行和解两个考点予以了结合考查。

法院判决孙某将一个特定的花瓶归还给韦某，韦某申请强制执行，本案执行标的为特定物。根据司法解释规定，执行标的为特定物的应当执行原物，原物毁损或者灭失的当事人可以就折价赔偿问题达成协议，无法达成协议的法院应当裁定执行终结，当事人可以就折价赔偿问题另行起诉。在本案中，执行标的（花瓶）已经被损毁，当事人就折价赔偿问题达成了协议：孙某将其所有的另外一个花瓶交付给韦某。该协议为执行中达成的和解协议，可以适用执行和解的规定：和解协议履行完毕的，法院裁定终结执行；义务人拒不履行和解协议的，权利人可以申请恢复对原生效法律文书的执行，也可以就和解协议起诉。故孙某拒不履行和解协议的，韦某可以申请恢复对原生效判决的执行，也可以就和解协议起诉要求孙某履行和解协议。但是值得注意的是，如果韦某申请恢复对原生效判决的执行，原生效判决所确定的执行标的为特定物——执行标的为特定物的应当执行原物——原物已经毁损，无法执行，故韦某不能申请恢复执行。综上所述，韦某只能就和解协议提起诉讼。本题 A 选项错误，C 选项正确。

B 选项错误，同学们可以从两个角度予以分析。角度一，直接根据司法解释规定“执行标的为特定物的，应当执行原物”，不得执行其他财产，所以 B 选项错误；角度二，花瓶到底值多少钱，孙某对韦某折价赔偿到底应当赔偿多少，这是属于实体纠纷，执行不能解决纠纷，故法院不能执行孙某价值 5 万元的其他财产。折价赔偿属于实体纠纷，执行不能直接解决，当事人可以就

折价赔偿问题达成协议解决，协议不成的通过诉讼方式解决。

D 选项错误，和解协议是当事人自行达成的协议，没有强制执行效力，当事人不能申请执行。

综上所述，本题答案为 C。

【命题思路与常见错误分析】本题将执行特定物与执行和解两个考点进行了融合考查。同学们需要将两个考点的内容进行灵活运用方能准确解答。首先，当事人在执行中达成的和解协议属于执行和解协议，当义务人拒不履行和解协议时权利人可以申请恢复对原生效法律文书的执行，也可以就和解协议起诉。其次，根据执行特定物的规定，执行标的为特定物的应当执行原物，而原物已经毁损，所以无法恢复对原生效判决的执行。综上，韦某只能就和解协议提起诉讼，不能申请恢复对原判决的执行。当然，有同学直接根据执行和解的相关考点，认为义务人拒不履行和解协议，权利人可以申请恢复执行，也可以就和解协议起诉，没有注意到执行特定物的考点而误选 A 选项。

294. 甲与乙工艺品公司签订买卖合同，以 10 万元价格购买了一个雕像工艺品，后乙公司觉得价格过于便宜，拒不履行合同。甲起诉乙公司要求履行合同，乙公司主张合同显失公平，请求法院撤销合同。一审、二审法院均认为乙公司的答辩理由成立，判决撤销合同，驳回甲的诉讼请求。甲申请再审，再审法院经过审理后认为甲的诉讼请求成立，遂撤销原一审、二审判决，改判乙公司向甲交付该工艺品。甲申请法院执行，但是执行中法院发现乙公司已经把该工艺品卖给了丙，丙又将其捐赠给了博物馆，请问甲该如何救济自己的权利？（2022 金题-2-4-32，多）

- A. 甲和乙公司友好协商，乙公司同意向甲赔偿 18 万元
- B. 甲可以另行起诉乙公司要求赔偿，法院裁定终结执行
- C. 甲申请法院继续对该工艺品采取执行措施
- D. 甲可以申请法院执行乙公司价值 10 万元的其他财产

【分析与思路】本题考查执行特定物。根据《民事诉讼法解释》第 492 条规定：“执行标的物为特定物的，应当执行原物。原物确已毁损或者灭失的，经双方当事人同意，可以折价赔偿。双



方当事人对折价赔偿不能协商一致的, 人民法院应当终结执行程序。申请执行人可以另行起诉。”该规定的核心原理有二: 一是执行标的为特定物的, 必须执行原物, 这是执行必须严格以生效裁判文书为依据原则的体现; 二是如果原物无法执行的, 需要折价赔偿, 而折价赔偿问题属于实体争议, 执行不能解决争议, 当事人可以通过协议或者诉讼方式解决争议。具体到本案而言, 甲申请执行的生效判决确定的是乙公司将一个特定的雕塑工艺品交付给甲, 故执行标的为特定物, 应当执行原物, 甲不得申请执行乙公司的其他财产, 故 D 选项错误。同时, 乙公司已经将该工艺品出卖给了丙, 乙公司为有权处分, 丙再将该工艺品捐赠给博物馆, 依然为有权处分, 故博物馆取得对该工艺品的所有权。法院判决乙公司向甲交付该工艺品, 判决的既判力具有相对性, 故甲不能申请对博物馆强制执行, 故 C 选项错误。既然本案博物馆取得对该工艺品的所有权, 故该工艺品在法律上已经无法执行, 此时甲可以要求乙公司折价赔偿, 而如何折价赔偿则属于实体纠纷, 执行不能解决纠纷, 甲和乙公司可以就折价问题达成协议解决纠纷, 亦可以通过诉讼方式解决纠纷。同时, 如果甲就折价赔偿问题起诉乙公司, 由于本案已无法执行, 故法院应当裁定执行终结, 故本题 A、B 选项正确。

综上所述, 本题答案为 AB。

**【命题思路与常见错误分析】** 本题考查执行特定物的规定。司法解释规定执行标的为特定物的应当执行原物, 原物毁损、灭失的, 当事人可以就折价赔偿问题达成协议, 无法达成协议的法院裁定执行终结, 当事人就折价赔偿问题另行起诉。考试常考情形是执行标的物从物理上灭失, 而本题设置的情形是执行标的物在法律上无法执行, 故需要同学们准确把握司法解释的核心原理, 然后从该核心原理出发推导解决司法解释未直接规定的问题。

**295.** 林某和吴某签订协议约定将吴某所有的一辆汽车卖给林某, 约定林某向吴某支付一半车款后吴某将汽车交付给林某, 但在林某付清全部车款前车辆仍然归吴某所有。林某向吴某支付一半车款后吴某将汽车交付林某。邓某因为借款纠纷起诉吴某, 诉讼中, 邓某申请法院采取保全措施, 申请法院扣押吴某的该辆汽车。关于本案表述正

确的是? (2019 金题-2-4-28, 多)

A. 法院可以扣押该辆汽车

B. 法院不能扣押该辆汽车

C. 林某向吴某交付余款后, 法院应当裁定解除对汽车的扣押

D. 林某向法院交付余款后, 法院应当裁定解除对汽车的扣押

**【分析与思路】** 本题考查执行中的查封、扣押、冻结。根据《查封、扣押、冻结规定》第 14 条: “被执行人将其财产出卖给第三人, 第三人已经支付部分价款并实际占有该财产, 但根据合同约定被执行人保留所有权的, 人民法院可以查封、扣押、冻结; 第三人要求继续履行合同的, 向人民法院交付全部余款后, 裁定解除查封、扣押、冻结。”

该规定实体法依据是《民法典》第 641 条规定的保留所有权的买卖: “当事人可以在买卖合同中约定买受人未履行支付价款或者其他义务的, 标的物的所有权属于出卖人。出卖人对标的物保留的所有权, 未经登记, 不得对抗善意第三人。” 该规定的程序法依据是《查封、扣押、冻结规定》第 2 条第 1 款、第 3 款: “人民法院可以查封、扣押、冻结被执行人占有的动产、登记在被执行人名下的不动产、特定动产及其他财产权。对于第三人占有的动产或者登记在第三人名下的不动产、特定动产及其他财产权, 第三人书面确认该财产属于被执行人的, 人民法院可以查封、扣押、冻结。” 据此分析《查封、扣押、冻结规定》第 14 条。

举例说明: 李四将自有一辆汽车出售给王五, 王五向李四支付一半车款后李四将汽车交付给王五, 但同时约定王五向李四支付剩余价款前汽车所有权仍属于李四所有。后张三因为借款纠纷起诉李四, 胜诉后, 张三申请强制执行。

首先, 法院能否扣押这辆汽车? 这辆汽车虽然由王五占有, 但王五已经通过书面形式 (买卖合同) 确认此时车辆属于被执行人李四, 所以法院可以扣押这辆汽车。

其次, 王五的权利如何维护? 王五根据合同约定向人民法院支付余款后取得汽车的所有权, 此时汽车即归王五所有, 故法院应当解除对该财产的查封、扣押、冻结。值得注意的是为了防止被执行人转移财产, 第三人要求履行合同应当向法院交付余款, 而不能向被执行人交付余款。



据此分析本案，首先，被执行人吴某与林某签订汽车买卖合同，约定林某全部付清余款前车辆仍归吴某所有的所有权保留，故此时汽车虽然由林某占有，但林某通过书面形式（买卖合同）确认车辆属于被执行人吴某，故法院可以扣押这辆汽车，故A选项正确，B选项错误。其次，林某支付余款后取得对该汽车的所有权，法院应当解除对该汽车的扣押，同时值得注意的是该汽车已经被扣押，林某应当向法院交付余款，而不能向被执行人吴某交付余款，所以C选项错误，D选项正确。

综上所述，本题答案为AD。

#### 深度拓展：

以上题目考查的是被执行人（以保留所有权的方式）将财产出卖给第三人的情形，那我们将考点拓展到被执行人（以保留所有权的方式）购买第三人的财产的情形，同学们是否会分析呢？请大家分析如下题目。

**【例】**林某和吴某签订协议约定将吴某所有的一辆汽车卖给林某，约定林某向吴某支付一半车款后吴某将汽车交付给林某，但在林某付清全部车款前车辆仍然归吴某所有。林某向吴某支付一半车款后吴某将汽车交付林某。邓某因为借款纠纷起诉林某，胜诉后，邓某申请法院强制执行，法院扣押了这辆汽车。关于本案表述正确的是？

- A. 法院扣押这辆汽车的做法正确
- B. 法院扣押这辆汽车的做法错误
- C. 法院对汽车变卖后，吴某可以主张从变卖款中优先支付剩余价款
- D. 吴某可以向法院提出案外人对执行标的的异议

**【分析与思路】**本题解题依据在于《查封、扣押、冻结规定》第16条的规定，被执行人购买第三人的财产，已经支付部分价款并实际占有该财产，第三人依合同约定保留所有权的，人民法院可以查封、扣押、冻结。保留所有权已办理登记的，第三人的剩余价款从该财产变价款中优先支付；第三人主张取回该财产的，可以依据民事诉讼法第二百三十八条规定提出异议。

**【举例说明】**李四向王五购买一辆汽车，李四向王五支付了一半车款后王五将汽车交付

给李四，但同时约定李四向王五支付剩余价款前汽车所有权仍归王五所有。后张三因为借款纠纷起诉李四，胜诉后，张三申请强制执行。

首先，法院能否扣押这辆汽车？这辆汽车由被执行人李四占有，法院可以扣押。

其次，王五如何维护权利？其主张权利方式有二：一是要求继续履行合同，支付剩余价款，如果保留所有权已经办理登记的，该所有权具有对抗效力，可以对抗法院的执行，故剩余价款可以从变卖款中优先支付；当然如果保留所有权未办理登记的，不具有对抗效力，不能主张优先支付。二是解除合同，要求取回财产。此时是第三人对执行标的的主张权利，可以向执行法院提出案外人对执行标的的异议。

据此分析本例题：林某和吴某的买卖合同中约定在林某付清余款前车辆归吴某所有。首先，该汽车由被执行人林某占有，所以法院可以扣押这辆汽车，A选项表述正确，B选项错误。吴某主张权利方式有二，一是主张剩余价款，二是主张取回汽车。如果吴某主张剩余价款，只有在保留所有权已经办理登记的情形下，该权利才具有对抗效力，吴某才可以主张从变卖款中优先支付剩余价款，所以C选项主张优先支付遗漏了“保留所有权已经登记”这一前提，为错误。当然，如果吴某主张取回汽车，可以向执行法院提出案外人对执行标的的异议，D选项正确。综上所述，本题答案为AD。

**296.** 杨某将一幅字画卖给张某，约定张某首付十万元后杨某即将字画交付给张某，在张某付清剩余款项前，由杨某保留对字画的所有权。后刘某因为借款纠纷起诉杨某，获得胜诉判决后刘某申请法院强制执行，在执行中，法院扣押了这幅字画。关于本案表述正确的是？（2021 金题-2-4-34，单）

- A. 张某要求继续履行合同的，法院应当支持
- B. 张某可以提出对执行行为的异议，法院应当支持
- C. 张某可以提出案外人对执行标的的异议，法院应当支持
- D. 张某提供担保后请求法院解除扣押的，法院应当支持



**【分析与思路】** 本题考查对保留所有权的买卖合同标的物的执行。被执行人将其财产出卖给第三人，第三人已经支付部分价款并实际占有该财产，但根据合同约定被执行人保留所有权的，法院可以查封、扣押、冻结；第三人要求继续履行合同的，向人民法院交付全部余款后，裁定解除查封、扣押、冻结。

本案中被执行人杨某通过保留所有权的方式将字画卖给张某，同时约定张某支付剩余款项前由杨某保留对字画的所有权。刘某申请对杨某强制执行，该幅字画虽由案外人张某占有，但根据保留所有权的买卖合同该字画属于被执行人杨某所有，故法院可以扣押这幅字画；其次，张某要求继续履行合同，向法院支付全部余款后则取得对字画的所有权，法院应当解除扣押，故 A 选项正确。

既然法院依法可以扣押这幅字画，故张某对法院的扣押行为提出对执行行为的异议不能成立，法院不能支持，B 选项错误；此时字画所有权属于杨某，故如果张某对字画主张实体权利，提出案外人对执行标的的异议亦不能得到支持，C 选项错误；当然，法院解除扣押的前提是张某继续履行合同向法院支付余款，故张某仅提供担保法院不能解除扣押，D 选项错误。

综上所述，本题答案为 A。

**297.** 甲起诉乙合同纠纷，A 区法院判决乙向甲支付 100 万元货款。判决生效后，甲申请 A 区法院对乙强制执行，执行中，A 区法院发现乙没有可供执行的财产。某仲裁委对乙与丙之间的合同纠纷作出裁决，裁决丙向乙支付违约金 100 万元。乙未申请执行该仲裁裁决。A 区法院根据甲的申请向丙发出履行到期债务的通知，丙收到通知后即向法院提出异议称：1. 仲裁裁决的执行应当由被执行人住所地或者被执行财产所在地中院管辖，本案 A 区法院没有管辖权；2. 仲裁裁决认定的违约金过高。关于本案表述正确的是？（2024 金题-2-4-36，单）

A. 由于提出了管辖权异议，法院不能对丙强制执行

B. 由于对债权债务提出了实质异议，法院不能对丙强制执行

C. 法院对丙的异议不予支持，法院可以对丙强制执行

D. A 区法院应当将案件移送丙的住所地或者被执行财产所在地中院执行

**【分析与思路】** 本题考查对被执行人到期债权的执行（代位申请执行）。首先，本案是甲根据 A 区法院所作的生效的判决书申请对乙强制执行，故应当由一审法院或者与之同级的被执行财产所在地法院执行，A 区法院作为一审法院对本案有管辖权。A 区法院在执行过程中，发现被执行人乙没有可供执行的财产，但对第三人丙享有 100 万元到期债权（该到期债权已由生效仲裁裁决书确认），故 A 区法院有权向丙发出履行到期债务的通知，故丙对本案的执行管辖权提出的异议不能成立，故本题 A、D 选项错误。

其次，A 区法院向丙发出的履行通知具有如下效力：（1）丙应当在收到通知后 15 日内向债权人甲履行债务；（2）丙在收到通知后 15 日内提出异议的，法院不得对丙强制执行，且无需对丙的异议进行审查；（3）丙在收到通知后 15 日内既不向甲履行债务，又不提出异议的，法院可以对丙强制执行。值得注意的是，第三人提出以下主张不构成异议，不影响履行通知的效力：（1）第三人提出自己没有履行能力；（2）第三人提出自己与申请执行人无直接法律关系的。同时，第三人对生效法律文书确定的到期债权予以否认的，不予支持。其原理在于要想推翻生效法律文书，必须通过法定程序（如再审、撤销仲裁裁决等），否则生效法律文书所确定的到期债权必须履行，不能否认。本案被执行人乙与丙之间的债权债务是生效仲裁裁决所确定的到期债务，故丙对该到期债务予以否认而提出异议，法院应当不予支持，继续对丙强制执行，故本题 B 选项错误，C 选项正确。

综上所述，本题答案为 C。

**【命题思路与常见错误分析】** 首先，本题是甲根据生效判决申请对乙强制执行，执行标的是被执行人乙对案外人丙享有的到期债权（该到期债权由生效仲裁裁决书所确认），甲申请对乙强制执行，执行根据为 A 区法院的生效判决，故 A 区法院作为一审法院，对本案有执行管辖权。其次，第三人对到期债务提出异议的，法院不得对第三人强制执行，且无需对异议进行审查，但第三人对生效法律文书确定的到期债权予以否认的，不予支持。

值得注意的是，第三人对生效法律文书确定